

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 26/05/2026, de la Dirección General de Transición Energética, sobre desistimiento de solicitudes para la construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada Botavara 12, presentada por la sociedad Enigma Green Power 34, SL. Referencia: 2703-01693-1. [2026/4222]

Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca y su informe, y el informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas en relación con la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción de la siguiente instalación eléctrica:

- Referencia: 2703-01693-1 (DP: 162702-00849).
- Peticionario: Enigma Green Power 34, S.L. - N.I.F: B16750051.
- Características: Instalación solar fotovoltaica de potencia instalada 4.990 KW, infraestructuras auxiliares y de evacuación.
- Ubicación: T.M. Minglanilla (Cuenca).

Antecedentes de hecho:

Primero: Con fecha de 08/11/2023, la sociedad mercantil Enigma Green Power 34, S.L., solicita autorización administrativa previa y de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada "Botavara 12" con las características indicadas.

Segundo: Con fecha 29/09/2025 Arena Green Power Ren 141, S.L., como titular actual, presenta solicitud de Desistimiento de las solicitudes de autorización administrativa previa y de construcción de la instalación de referencia.

El titular motiva su solicitud en:

- Informes de contestación a separatas y a las consultas de evaluación de impacto ambiental enviados a los organismos afectados por los proyectos, en los cuales se le requiere una serie de condicionantes.
- Informe de compatibilidad urbanística del Ayuntamiento de Minglanilla, en el que se indica la no compatibilidad urbanística de los proyectos debida a la ubicación seleccionada por el titular para la implantación de las instalaciones.

Tercero: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca cumplió con lo establecido en la resolución de 3/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado, con fecha 15/10/2025, informe favorable en relación con el Desistimiento indicado en el antecedente segundo.

Cuarto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe proponiendo el Desistimiento de la solicitud presentada.

A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes:

Fundamentos de derecho:

Único: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la emisión de la presente resolución, de conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección y el Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada, vistos el Decreto 112/2023; la Ley 24/2013; el Decreto 80/2007; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante de aplicación.

En su virtud,

Resuelvo: Declarar el Desistimiento de las solicitudes de autorización administrativa previa y de construcción de la instalación de referencia, por los motivos anteriormente indicados, y procediendo al archivo de los expedientes.

Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando los sujetos (o sus representantes) tengan obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente trámite electrónico disponible en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

<https://www.jccm.es>, código RKGU (apartado "Tramitación Online").

Aquellas personas interesadas no obligadas a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Toledo, 26 de mayo de 2026

El Director General de Transición Energética
ALIPIO GARCÍA RODRÍGUEZ